

1525515-26.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... ISAQUE como sendo um dos autores do roubo. ISAQUE foi localizado e, informalmente, admitiu a prática do roubo, indicando CRISTIANO e WEVERTON como comparsas. As vítimas reconheceram ISAQUE na delegacia. Foram identificadas as residências de CRISTIANO e WEVERTON. Eles foram reconhecidos pelas vítimas por fotografias, com 100% de segurança. Apenas a mercadoria encontrada com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone:

11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail: Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1525515-26.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287208/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 20943256 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 8177/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2287208 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON FAUSTINO TANAJURA e outros

Vítima:

SUELLEN DAIANE ALVES e outros

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

07/04/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 07 de Abril de 2022, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de Audiências da 10ª Vara Criminal presentes o MM. Juiz, Dr. HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). ALINE FERREIRA JULIETI CURY, o(a) Dr(a). LUIS FEITOSA DA SILVA - OAB/SP 373.200 - Defensor(a) dos ré(u)s soltos WEVERTON FAUSTINO TANAJURA e CRISTIANO GONÇALVES SEVERINO (solto) e a Dra. KARINA SANTOS SALVADOR - Defensora do réu ISAQUE CÉSAR VIEIRA TELES (preso e apresentado), as vítimas RAYANE GOMES SIQUEIRA e SUELLEN DAIANE ALVES. Instalada a audiência, o Magistrado indagou o funcionário do CDP acerca do uso de algemas no réu Isaque, que por sua vez foram mantidas para fins de segurança, na medida em que o estabelecimento prisional conta com equipe insuficiente para manter a ordem, mormente diante da multiplicidade de

audiências virtuais como regra realizadas simultaneamente. Ato contínuo, foram ouvidas 02 vítimas, a saber, RAYANE GOMES SIQUEIRA e SUELLEN DAIANE ALVES (já qualificadas nos autos), as quais concordaram com a oitiva pelo sistema de áudio e vídeo. O(a)s ré(u)s optaram por permanecer em silêncio. Na sequência, não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, foi dada a palavra às partes para que se manifestassem na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal, as quais afirmaram que não tinham outras diligências a serem realizadas e desistiam de eventuais pendentes, concordando com o encerramento da instrução. A seguir foi dada por encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para manifestarem-se em debates. Pelo(a) Dr(a) Promotor(a), em debates orais, foi dito que: "ISAQUE CÉSAR VIEIRA TELES, CRISTIANO GONÇALVES SEVERINO e WEVERTON FAUSTINO TANAJURA foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal porque, no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 13h51min, na Rua Silvio Galicho, altura do nº 322, no bairro do Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados e agindo em concurso com identidade de propósitos, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Suellen Daiane Alves e Rayane Gomes Siqueira, o veículo Ford/Ka Flex, de cor vermelha, placa EZK9F06-São Paulo, além de documentos pessoais, cartões de crédito e cabos de celular, bem como a carga (mercadorias) que estavam no veículo, mercadorias essas pertencentes a empresa Saphra Logística e Transporte Eireli, avaliadas em R\$ 2.034,34. A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021 (fls. 85/87). O acusado ISaque foi pessoalmente citado (fls. 122) e apresentou resposta à acusação (fls. 134). Os acusados CRISTIANO e WEVERTON constituíram advogado e apresentaram resposta à acusação (fls. 146/148 e 149/150). Não havendo causa para absolvição sumária e sendo hígida a denúncia, foi determinado o prosseguimento do feito. Ao cabo da instrução, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados. É o relatório dos autos. Preliminares: nada a apreciar. Mérito: o pedido deve ser julgado improcedente. Vejamos. O policial civil José Raimundo Pereira Cordeiro disse que foi acionado pela empresa de monitoramento acerca de localização de produto roubado. Dirigiu-se ao local, tratava-se da residência de TATIANA. Ela disse que tinha uma carga comprada de determinada pessoa e exibiu todos os produtos que alegou ter adquirido. TATIANA foi conduzida ao DP e a mercadoria foi apreendida. Houve uma informação privilegiada apontando ISaque como sendo um dos autores do roubo. ISaque foi localizado e, informalmente, admitiu a prática do roubo, indicando CRISTIANO e WEVERTON como comparsas. As vítimas reconheceram ISaque na delegacia. Foram identificadas as residências de CRISTIANO e WEVERTON. Eles foram reconhecidos pelas vítimas por fotografias, com 100% de segurança. Apenas a mercadoria encontrada com TATIANA foi recuperada. O escoamento de mercadorias é muito rápido. Segundo as vítimas, os três roubadores, simulando estarem armados, abordaram-nas, tiraram-nas do carro e subtraíram as mercadorias. O policial civil Alan Costa Félix disse que teve conhecimento do roubo e um dos produtos estava sendo rastreado. A empresa entrou em contato, indicando o local do sinal da carga monitorada. O depoente se dirigiu ao local, uma comunidade carente. O produto estava na casa de TATIANE. Ela permitiu o ingresso na residência e o produto foi localizado. TATIANE foi conduzida ao DP. Surgiu uma informação anônima indicando ISaque como sendo um dos autores do roubo. Ele foi localizado e, informalmente, admitiu a prática do roubo, indicando os comparsas, CRISTIANO e WEVERTON. Pelo sistema Detecta, foi possível localizar tais pessoas. ISaque foi pessoalmente reconhecido pelas vítimas. CRISTIANO e WEVERTON foram reconhecidos por fotografias pelas vítimas. Elas não tiveram dúvidas no reconhecimento. A vítima Rayane Gomes Siqueira não reconheceu os acusados em audiência. Relatou as circunstâncias do roubo, dizendo que a carga roubada foi recuperada cerca de uma hora e meia depois, sendo que efetuou o reconhecimento fotográfico na delegacia de polícia. A vítima Suellen Daiane Alves reconheceu os acusados ISaque e WEVERTON em audiência. Relatou que o ISaque veio de seu lado e os outros dois abordaram Rayane. Reconheceu o WEVERTON por fotografia e o ISaque pessoalmente, sendo que em ambos os casos mostrada uma única fotografia e mostrada uma única pessoa. Em que pese o reconhecimento de dois acusados por Suellen, além desse reconhecimento ter sido

realizado na delegacia com apenas os implicados, ele não foi confirmado pela outra vítima Rayane. Assim, não há segurança necessária nesse reconhecimento, o que aliado à falta de outros elementos seguros judicialmente torna a dúvida razoável a ponto de levar a uma improcedência. Isto porque, segundo consta, a apuração da autoria começou com a localização de uma das mercadorias subtraídas com TATIANA (acusada por receptação, o processo foi desmembrado, diante de sua não localização). Ela teria indicado ISAQUE como um dos autores do roubo e este teria indicado os demais réus. Todas essas delações teriam ocorrido informalmente, uma vez que, inquiridos pela autoridade policial, TATIANA e ISAQUE ficaram em silêncio (fls. 12 e 13). TATIANA não foi ouvida sob o crivo do contraditório e ISAQUE em nenhum momento confirmou a autoria do delito ou a participação dos demais réus. Pelo exposto, requeiro sejam os réus absolvidos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. O(a)s Dr(a)s. Defensores dos réus acompanham a Representante do Ministério Público. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte Sentença: "Vistos. ISAQUE CÉSAR VIEIRA TELES, CRISTIANO GONÇALVES SEVERINO e WEVERTON FAUSTINO TANAJURA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, em 20 de outubro de 2021, por volta das 13h51min, na Rua Silvio Galicho, altura do nº 322, bairro do Capão Redondo, nesta Capital de São Paulo, previamente ajustados e agindo em concurso com identidade de propósitos, teriam subtraído, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Suellen Daiane e Rayane Gomes Siqueira, o veículo Ford/Ka Flex, cor vermelha, placas EZK9F06/SP, além de documentos pessoais, cartões de crédito e cabos de celular, bem como a carga que estava no veículo, mercadorias essas pertencentes à empresa Saphra Logística e Transporte Eireli, avaliada em R\$ 2.034,34 (dois mil e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos). A denúncia foi recebida às fls. 85/87, seguindo-se a apresentação de respostas à acusação às fls. 134 (ISAQUE), fls. 146/148 (WEVERTON) e fls. 149/150 (CRISTIANO). O feito prossegue, porquanto ausentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária (fls. 138 e fls. 151). Foi realizada audiência de instrução em relação aos acusados no dia 24/02/2022, oportunidade em que foram ouvidos os policiais civis Alan Costa Félix e José Raimundo Pereira Cordeiro. Designada audiência em continuação para 07/04/2022, procedeu-se à oitiva das vítimas Suellen e Rayane. Ao final, os acusados preferiram permanecer em silêncio. Encerrada a instrução, o Ministério Público e as i. Defesas postulam a absolvição dos réus. Relatei sumariamente. Fundamento e DECIDO. Acolho, na íntegra, o bem elaborado pronunciamento ministerial, secundado pelas ii. Defesas, como razão de decidir: 'o pedido deve ser julgado improcedente (...). Em que pese o reconhecimento de dois acusados por Suellen, além desse reconhecimento ter sido realizado na delegacia com apenas os implicados, ele não foi confirmado pela outra vítima Rayane. Assim, não há segurança necessária nesse reconhecimento, o que aliado à falta de outros elementos seguros judicialmente torna a dúvida razoável a ponto de levar a uma improcedência. Isto porque, segundo consta, a apuração da autoria começou com a localização de uma das mercadorias subtraídas com TATIANA (acusada por receptação, o processo foi desmembrado, diante de sua não localização). Ela teria indicado ISAQUE como um dos autores do roubo e este teria indicado os demais réus. Todas essas delações teriam ocorrido informalmente, uma vez que, inquiridos pela autoridade policial, TATIANA e ISAQUE ficaram em silêncio (fls. 12 e 13). TATIANA não foi ouvida sob o crivo do contraditório e ISAQUE em nenhum momento confirmou a autoria do delito ou a participação dos demais réus. Pelo exposto, requeiro sejam os réus absolvidos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal'. Nada mais seria necessário acrescentar. Permito-me destacar que, de fato, a vítima Rayane Gomes Siqueira apontou apenas ISAQUE (que ostentava a placa nº 1 no reconhecimento judicial) como provável partícipe do roubo, sem, contudo, garantir certeza, referindo-se unicamente a uma tatuagem de uma lágrima (na realidade, tratava-se de uma cruz) abaixo do olho esquerdo do corréu. Na Delegacia, informou que o reconhecimento teria sido feito por meio fotográfico, o que torna assaz duvidosa a imputação. Da mesma forma, a vítima Suellen Daiane Alves apresentou dúvida inicial com relação ao corréu ISAQUE, assentando certeza, porém, em um

segundo momento. Adrede a isso, teve dúvida em relação ao corréu CRISTIANO (placa nº 6) e, quanto a WEVERTON (placa nº 5), apesar de demonstrar certeza no reconhecimento, tal não veio confirmado, como visto, pela ofendida que fora diretamente abordada por ele (Rayane). Vale lembrar, por importante, que Rayane e Suellen permaneceram juntas o tempo todo durante o crime, o que não justifica, concretamente, as discrepâncias apontadas. Registre-se ser por demais temerária a adoção, em sede policial ou mesmo em Juízo, de reconhecimentos fotográficos, mormente quando o indiciado está presente (Suellen esclareceu, por exemplo, que ISAQUE estava na Delegacia e, mesmo assim, teve contato apenas com uma fotografia tirada naquele momento e trazida para reconhecimento). No âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se o entendimento acerca da invalidade da prova obtida mediante reconhecimento fotográfico, valendo mencionar o v. Aresto adiante ementado: 'HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria 'mera recomendação' e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n. 4 do mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como 'etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal', mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas. 3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia. 4. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a

condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 5. Na espécie, a leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, permitem inferir que o paciente foi condenado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) autorizasse o juízo condenatório. 6. Mais ainda, a autoridade policial induziu a vítima a realizar o reconhecimento - tornando-o viciado - ao submeter-lhe uma foto do paciente e do comparsa (adolescente), de modo a reforçar sua crença de que teriam sido eles os autores do roubo. Tal comportamento, por óbvio, acabou por comprometer a mínima aproveitabilidade desse reconhecimento. 7. Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento. O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc. 9. Sob um processo penal de cariz garantista (é dizer, conforme aos parâmetros e diretrizes constitucionais e legais), busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. 10. Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico, como alerta Jordi Ferrer-Beltrán, pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias. 11. Impõe compreender que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência

pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito. 12.

Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações funcionais, de sorte a 'utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível, quantitativa e qualitativamente' (Ferrer-Beltrán). 13. Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de controlar o exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de suspeito, investigado ou acusado. Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos praticados de forma ilegal. 14. O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as investigações determinará não apenas a validade da prova obtida - 'sem bons ingredientes não haverá forma de fazer um bom prato' (como metaforicamente lembra Jordi Ferrer-Beltrán) -, mas a própria legitimidade da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional. Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal se apropriem de técnicas pautadas nos avanços científicos para interromper e reverter essa preocupante realidade quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público - a quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e com a objetividade de atuação, cabe velar pela higidez e pela fidelidade da investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações infundadas - quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública. 15. Sob tais premissas e condições, não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova absolutamente desconforme ao modelo legal, sem a observância das regras probatórias próprias e sem o apoio de qualquer outra evidência produzida nos autos. 16. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores objetos do Processo n. 0014552-59.2019.8.19.0014, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes - RJ, ratificada a liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso' (HC 712.781/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). O precedente em questão tem por premissa um juízo normativo exigido para a condenação. Sobre o tema, é importante ter presente que a procedência de uma ação penal independe de uma análise subjetiva por parte do Magistrado, como se lhe fosse autorizado condenar alguém com base no que entende, intimamente, haver ocorrido. Na realidade, uma conclusão, notadamente positiva, acerca da culpabilidade deve ser lastreada em provas seguras, idôneas, completas e absolutamente harmônicas entre si, sob pena de, não raras vezes, ser cometida uma injustiça. Nos dizeres de Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal, 16ª edição, São Paulo, Saraiva, 2019, pp. 882-888): 'O juiz assume uma nova posição no Estado Democrático de Direito, e a legitimidade de sua atuação não é política, mas constitucional, consubstanciada na função de proteção dos direitos fundamentais de todos e de casa um, ainda que para isso tenha de adotar uma posição contrária à opinião da maioria. Deve tutelar o indivíduo e reparar as injustiças cometidas e absolver, quando não existirem provas lícitas e suficientes. Não há mais espaço para o juiz exegeta, paleopositivista e burocrata, fiel seguidor do senso comum teórico dos juristas. E, acima de tudo, está superada a mera subsunção à lei penal ou processual penal: deve o juiz operar sobre a principiologia constitucional (...). É inafastável que o juiz 'elege' versões (entre os elementos fáticos apresentados) e o significado (justo) da norma. Não se pode esquecer que 'a

consciência plena é ilusória', e que a influência do inconsciente do julgador, no momento do ato decisório, perpassa a decisão, e 'não tem sentido manter uma venda nos olhos para fazer de conta que o problema não existe'. Mas isso não autoriza o decisionismo, com o juiz dizendo o que bem entende da norma ou da prova (...). Somente está legitimado o convencimento judicial formado a partir do que está e ingressou legalmente no processo (significa dizer, com estrita observância das regras do due process of law, vedando-se, por primário, as provas ilícitas contra o réu e coisas do gênero), regido pelo sistema acusatório, devidamente evidenciado pela motivação da sentença (para permitir o controle pela via recursal) (...). A decisão tem que ser construída no processo penal, em contraditório, e demarcada pelo limite da legalidade (leia-se, respeito às regras do jogo). Não pode ser apenas um 'decido conforme a minha consciência'. Isso seria perfilar-se na superada dimensão da filosofia da consciência e avalizar um perigosíssimo e ilegal decisionismo (...). Em suma: a decisão judicial somente é válida e eficaz quando 'construída processualmente no espaço jurídico discursivo da condicionalidade estatal expressa na estrutura procedimento (devido processo legal) legitimadora de sua prolatação'. Assim, o processo não deixa de ser um método, limitador e caminho necessário para a decisão. Há que se encontrar o entrelugar, onde se recuse a razão moderna e o dogmatismo oitocentista, mas também o relativismo cético tipicamente pós-moderno. Pensamos que a legitimação da decisão se dá através da estrita observância das regras do devido processo. São essas regras que, estruturando o ritual judiciário, devem proteger do decisionismo e também do outro extremo, onde se situa o dogma da completude jurídica e o paleopositivismo'. E dentre as regras estruturantes do devido processo legal brasileiro está o dever de a convicção do julgador sedimentar-se nas provas produzidas em contraditório, como estabelece expressamente o art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual 'o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas'. No caso dos autos, notadamente em face da ausência de inequívoco reconhecimento positivo, em Juízo, pelas vítimas, havendo dúvida sobre a presença de eventual viés de confirmação relativamente aos reconhecimentos fotográficos - viciados - realizados em sede extrajudicial (fls. 10, 11, 19, 77, 78 e 79), tenho para mim que o conjunto probatório é inidôneo para justificar o lançamento de qualquer cidadão ao cárcere. Acrescente-se, por fim: segundo o policial civil José Raimundo Pereira Cordeiro, ouvido na audiência anterior, na residência de ISAQUE não foram encontradas as mercadorias roubadas (arquivo: 10m09s); Alan Costa Felix, também policial, negou que nesse mesmo local tivesse sido apreendida arma de fogo (arquivo: 09m25s). Eis as razões fundamentais para, acolhendo os pronunciamentos ministerial e das ii. Defesas, rejeitar a ação ora examinada. CONCLUSÃO. Diante de todo o exposto, julgo improcedente a ação proposta e, em consequência, absolvo ISAQUE CÉSAR VIEIRA TELES, CRISTIANO GONÇALVES SEVERINO e WEVERTON FAUSTINO TANAJURA, qualificados nos autos, da imputação que lhes foi dirigida, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura em favor de ISAQUE, dado que CRISTIANO e WEVERTON encontram-se em liberdade. Transitando em julgado, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Registre-se. Intimem-se". Saem os presentes cientes.

Saem os presentes cientes. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. (O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito por meio de sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Eu, Alessandra Cintia Almeida Santos, Escrevente Técnico Judiciário)

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, 07 de abril de 2022. Eu, Alessandra, escrevente, digitei.